

징계·시정 요구

제 목	기관 물품 사적 사용·수익 금지 위반 및 타업행위 등 복무 위반
소 관 부 서	○연구소 △부 □팀
조 치 부 서	◇본부 ☆부 ♡팀, ☼팀
징계·시정 대상자	○연구소 △부 □팀 ㉠연구원 A

징계·시정 사유

1. 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 위반

A는 ㉠ 튜닝(개조) 작업 및 튜닝(개조)에 필요한 물품 제작을 위해 2019년 5월부터 2023년 2월까지 사적으로 기관 물품 등(물품: 3D 설계프로그램 등 / 공간: 실험실, 사무실 등)을 사용하였고, 기관의 3D 설계프로그램으로 도면을 만들어 제작한 물품을 2020년 3월부터 2023년 3월까지 온라인 모임(●●) 회원에게 판매(판매수량: 109개)하는 등 「공직자의 이해충돌방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라고 한다.) 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)를 위반하였다([표1], [표2], [그림1] 참조).

공공기관의 물품 등을 사적인 용도로 사용·수익한 A의 위반 행위는 이해충돌방지법 제26조(징계) 및 한국핵융합에너지연구원(이하 “핵융합(연)”이라고 한다.) 「징계요령」 제7조(징계 사유) 제1항 제1호에 따라 징계처분 대상이다. 또한 이해충돌방지법 제22조(부당이득의 환수 등) 제2항에 따라 기관 물품 사용으로 A가 얻은 재산상 이익(이해충돌방지법 시행일(2022.5.19.) 이후의 수익)은 환수 대상이며, 같은 법 제28조(과태료) 제2항 제5호에 따라 2천만원 이하의 과태료 부과 대상에 해당한다.

2. 타업행위 금지 위반

A가 핵융합(연)의 업무 외에 반복적으로 해왔던 영리활동(판매용 물품 제작 및 판매/[그림1], [그림2] 참조)은 핵융합(연) 「인사규정」 제40조(타업행위 금지)에 위배되므로, 같은 규정 제64조(징계사유) 및 「징계요령」 제7조(징계 사유) 제1항 제2호에 따라 징계 대상이다.

관계자 의견 및 검토결과

이에 관하여 A는 「공직자의 이해충돌방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지), 핵융합(연) 「인사규정」 제40조(타업행위 금지)을 위반한 사실은 인정하였으나, 다음과 같은 사유로 정상 참작을 요청하였다.

- [3D설계프로그램 및 사무실 사용 관련] 3D설계프로그램을 핵융합(연) 사무실에서 사용하였으나 업무시간 외에 사용하였음.
- [실험실 사용 관련] 본인 소유의 ㉠을 핵융합(연) 실험실에서 튜닝(개조) 작업한 적이 있으나 업무시간 외에 사용하였음. 판매용 물품은 개인 소유의 공실 아파트와 기숙사에서 제작하였음.
- [영리활동 관련] ㉠ 및 관련 부품의 튜닝(개조)을 시작한 계기는 영리활동이 아닌 취미활동 및 인터넷 카페 회원간 친목 도모 목적이었으며, 제작원가와 판매가의 차이가 크지 않으며 발생한 수익을 인터넷 카페 내에서 여러 이벤트를 통해 환원하려고 노력하였음.

관계자 의견에 대한 검토결과는 다음과 같다.

3D설계프로그램, 사무실, 실험실을 업무시간 외에 사용하였다는 A의 의견과는 달리 [그림3]과 같이 선택적근로* 근무시간에도 실험실에서 ㉠ 튜닝(개조) 작업을 수행한 것이 확인되었다.

* 핵융합(연) 「선택적 근로시간제 운영기준」에 따라, 오전 6시부터 오후 10시 사이에 직원이 자유롭게 근무시간과 종무시간을 정하여 근무하는 제도

또한 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지는 근무시간 외의 시간에도 적용되는 것이므로, 근무시간 이외의 시간에 공공기관 물품 등을 사용·수익 하였더라도 그 목적이 업무와 관련 없는 개인적인 목적이면 이해충돌방지법 위반에 해당한다.

㉠ 및 관련 부품의 튜닝(개조)을 시작한 계기는 영리활동이 아닌 취미활동 및 친목 도모를 위한 것이었다는 A의 의견은 2020년 2월까지의 ㉠ 관련 물품의 판매를 하지 않았던 점에서 다소 인정되나, 2020년 3월부터 2023년 3월까지(3년 1개월) 지속적으로 109개 물품을 실제 판매하였으므로 결과적으로 영리행위에 해당한다.

제작 원가와 판매가의 차이가 크지 않다는 A의 의견은 판매물품 개당 수익이 3,500원 ~ 90,000원(판매가 대비 5%이내 수익)인 점에서 다소 인정되며, 수익의 일부(총 수익 1,337,500원의 44%인 589,000원)를 인터넷 카페 내에서 이벤트를 통해 환원한 것도 사실로 확인되었다.

그러나 2022년 6월부터 2023년 1월까지 기본 판매가격이 199만원인 ㉠을 설계하여 판매한 행위는 그 규모가 취미활동이나 친목 도모 차원이라고 보기에는 무리가 있다.

※ 핵융합(연) 3D설계프로그램으로 부품 종류가 약 40개인 ㉠을 설계하여 판매함
([그림1] 상단의 설계 도면 참조).

※ 판매 수량: 10건 / 총 판매가: 20,060,000원 / 총 수익: 810,000원

조치할 사항

♡팀은 「공직자의 이해충돌방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지), 한국핵융합에너지연구원 「인사규정」 제40조(타업행위 금지)를 위반한 □팀 ㉠연구원 A를 징계처분 하시기 바랍니다. 【징계】

♣팀은 「공직자의 이해충돌방지법」 제22조(부당이득의 환수 등) 제2항에 따라 이 법 시행일(2022.5.19.) 이후 기관 물품 사용으로 A가 얻은 재산상 이익 944,500원을 환수 하시기 바랍니다. 【시정】

한국핵융합에너지연구원은 「공직자의 이해충돌방지법」 제28조(과태료) 제2항 제5호 및 제4항에 따라 과태료 부과 대상자의 위반사실을 과태료재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다.

[표1] 전체기간의 ㉔ 관련 물품 판매 수익('20.3.5.~'23.3.21./입금일 기준)

(단위: 원, 개)

순번	품명		제작비용 (재료 구입, 가공의뢰비 등) (A)	택배비 (B)	판매가 (택배비 포함) (C)	개당 수익 (D=C-(A+ B))	판매 수량 (E)	총 수익 (D×E)
1	㉔	㉑	66,500	5,000	75,000	3,500	10	35,000
					74,000	3,500	1	3,500
					73,000	3,500	1	3,500
		㉒	71,500		80,000	3,500	3	10,500
	소 계							15
2	㉓	1A버전	128,000	4,000	137,000	5,000	15	75,000
		1B버전	130,000		139,000	5,000	14	70,000
		2버전	150,000		159,000	5,000	26	130,000
	소 계							55
3	㉔	기본	450,000	-	460,000	10,000	6	60,000
					450,000 (홈집 할인)	-	3	-
		옵션 추가 (㉕)	460,000		470,000	10,000	1	10,000
		옵션 추가 (㉖)	480,000		490,000	10,000	4	40,000
	소 계							14
4	㉔	기본	1,900,000	-	1,990,000	90,000	1	90,000
			1,860,000 (구매자가 제공한 부품가 4만원 제외)		1,950,000	90,000	1	90,000
			1,800,000 (구매자가 제공한 부품가 10만원 제외)		1,890,000	90,000	1	90,000
			1,700,000 (구매자가 제공한 부품가 20만원 제외)		1,700,000 (지인 할인)	-	1	-
		옵션추가 (㉗)	1,910,000		2,000,000	90,000	1	90,000
		옵션추가 (㉘)	2,000,000		2,090,000	90,000	3	270,000
		옵션추가 (㉘+ ㉙)	2,040,000		2,130,000	90,000	2	180,000
	소 계							10
5	㉚		76,000	5,000	85,000	4,000	15	60,000
	소 계							15
-	무료 배포	㉔(㉑)	66,500	5,000	- (나눔 이벤트)	(-71,500)	(5)	(-357,500)
		㉓(1B)	130,000	4,000	- (나눔 이벤트)	(-134,000)	(1)	(-134,000)
		㉚	76,000	5,000	- (나눔 이벤트)	(-81,000)	(2)	(-162,000)
		㉗	10,000	5,000	- (나눔 이벤트)	(-15,000)	(3)	(-45,000)
		㉕	15,000	5,000	- (나눔 이벤트)	(-20,000)	(1)	(-20,000)
	소 계							(12)
합 계(전체기간)							109 (121)	1,337,500 (589,000)

※ 괄호 안의 값은 나눔 이벤트로 무료 배포한 물품의 수량 및 금액을 합산한 것임.

※ 출처: A가 제출한 자료를 바탕으로 재구성함.

[표2] 「공직자의 이해충돌방지법」 시행 이후 ㉔ 관련 물품 판매 수익
(’22.5.19.~’23.3.21./입금일 기준)

(단위: 원, 개)

순번	품명		제작비용 (재료 구입, 가공 의뢰 등) (A)	택배비 (B)	판매가 (택배비 포함) (C)	개당 수익 (D=C-(A+ B))	판매 수량 (E)	총 수익 (D×E)
1	㉔	㉕	66,500	5,000	75,000	3,500	1	3,500
		㉖	71,500		80,000	3,500	3	10,500
	소 계							4
2	㉗	1B버전	130,000	4,000	139,000	5,000	6	30,000
		2버전	150,000		159,000	5,000	26	130,000
	소 계							32
3	㉘	기본	450,000	-	450,000 (홈집 할인)	-	1	-
		옵션 추가 (㉙)	480,000		490,000	10,000	2	20,000
	소 계							3
4	㉚	기본	1,900,000	-	1,990,000	90,000	1	90,000
			1,860,000 (구매자가 제공한 부품가 4만원 제외)		1,950,000	90,000	1	90,000
			1,800,000 (구매자가 제공한 부품가 10만원 제외)		1,890,000	90,000	1	90,000
			1,700,000 (구매자가 제공한 부품가 20만원 제외)		1,700,000 (지인 할인)	-	1	-
		옵션추가 (㉛)	1,910,000		2,000,000	90,000	1	90,000
		옵션추가 (㉜)	2,000,000		2,090,000	90,000	3	270,000
		옵션추가 (㉜+ ㉝)	2,040,000		2,130,000	90,000	2	180,000
		소 계						
5	㉞		76,000	5,000	85,000	4,000	3	12,000
	소 계							3
-	무료 배포	㉔(㉖)	66,500	5,000	- (나눔 이벤트)	(-71,500)	(1)	(-71,500)
	소 계							(1)
합 계(이해충돌방지법 시행 이후)							52 (53)	1,016,000 (944,500*)

* 「공직자의 이해충돌방지법」 제22조(부당이익의 환수 등) 제2항에 따른 환수 대상 금액

※ 괄호 안의 값은 나눔 이벤트로 무료 배포한 물품의 수량 및 금액을 합산한 것임.

※ 출처: A가 제출한 자료를 바탕으로 재구성함.

[그림1] A의 공공기관 물품 등 사적 사용 예시(3D 설계프로그램, 실험실 등 사적 사용)

[그림2] A의 선택적근로 근무시간 중 물품 판매 활동 예시

[그림3] A의 선택적근로 근무시간 중 ㉠ 튜닝(개조) 작업 예시